

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1447/2541	กรมประชาสัมพันธ์	โจทก์
	ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (6), มาตรา 537

แม้โจทก์และจำเลยร่วมจะเรียกชื่อสัญญาพิพาทว่าเป็นสัญญาเช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาสินค้า แต่รายละเอียดของสัญญาแสดงว่าโจทก์ไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินใดให้แก่จำเลยร่วมเพื่อให้จำเลยร่วมได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินใดเลยการจัดรายการและโฆษณาสินค้าของจำเลยร่วมตามที่ตกลงกับโจทก์ ตามสัญญาแม้จำเลยร่วมจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินแก่โจทก์เพื่อ การนั้น แต่ฝ่ายโจทก์ยังเป็นผู้ดำเนินการหรือบริการให้ ทั้งสิ้น สัญญาพิพาทจึงมิใช่สัญญาเช่าทรัพย์สินหากแต่เป็นสัญญาที่ตกลงให้บริการการออกอากาศกระจายเสียงและแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของโจทก์ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งโจทก์เป็นผู้ดำเนินการงานดังกล่าวให้จำเลยร่วมเท่านั้น ดังนี้ การที่โจทก์เรียกเอาค่าตอบแทนการจัดรายการและโฆษณาสินค้าตามที่ตกลงไว้กับจำเลยร่วมจึงไม่ใช่เป็นการเรียกเอาค่าเช่าสังหาริมทรัพย์อันจะอยู่ภายในกำหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/34(6)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 19,236,737.51 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 16,973,250 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า บริษัทนิวส์เน็ตเวิร์ค จำกัด มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ความจริง
โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาต่างตอบแทนกับบริษัทนิวส์เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัทนิวส์เน็ต
เวิร์ค จำกัดจึงใช้สิทธิยึดหน่วงค่าเช่าเวลาดังกล่าว และได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็น
เงิน 175,444,074.17 บาท จากโจทก์ กับได้มีหนังสือสั่งมิให้จำเลยชดใช้เงินตาม
สัญญาคำประกัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับรวมทั้งดอกเบี้ยจากบริษัทนิวส์เน็ต
เวิร์ค จำกัด และจำเลย วันที่ 27 กันยายน 2532 จำเลยนำเงิน 9,070,939 บาทไป
วาง ณ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี แต่โจทก์ปฏิเสธไม่รับเงินดังกล่าว
จำเลยจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจากเงินดังกล่าวนับแต่ได้วางทรัพย์ สิทธิเรียกร้องค่าเช่า
เวลาและค่าปรับของเดือนสิงหาคม 2532 ถึงเดือนตุลาคม 2532 เริ่มนับอายุความ
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2532 ส่วนค่าเช่าเวลาและค่าปรับของเดือนพฤศจิกายน
2532 เริ่มนับอายุความตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2532 โจทก์เป็นผู้ดำเนินการให้เช่า
สังหาริมทรัพย์เรียกเอาค่าเช่าจึงมีกำหนดอายุความ 2 ปี โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 5
พฤศจิกายน 2534 คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้เรียกบริษัทนิวส์เน็ตเวิร์ค
ค จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยร่วมขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและจำเลยร่วมชำระเงิน 16,973.250 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 มกราคม 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 2,263,487.51 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับต้นเงินนั้นให้จำเลยคงรับผิดชอบโจทก์
จำนวน 589,948.75 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531 โจทก์กับจำเลยร่วมได้ตกลงทำสัญญาเช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาสินค้าทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยของโจทก์ รวม 6 เขต มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2531 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2534 โดยแพร่ภาพออกอากาศได้ พร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายด้วยสัญญาณเชื่อมโยงในระบบไมโครเวฟจากสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรุงเทพมหานคร ยกเว้นสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดมุกดาหารของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 4 จังหวัดอุบลราชธานี สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ช่อง 10 จังหวัดบุรีรัมย์ และ สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ช่อง 11 จังหวัดสุรินทร์ ของศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 ซึ่ง จะต้องออกรายการโดยเทปโทรทัศน์ โดยมีอัตราค่าเช่าตามที่ระบุรายละเอียดแนบ ทำสัญญาดังกล่าว ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงตรงกันว่าจำเลยร่วม เป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า หนี้ส่วนใหญ่ขาดอายุความคงมีจำนวน หนี้ที่ไม่ขาดอายุความเพียง 589,948.75 บาทเท่านั้น และพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ จำนวนที่ไม่ขาดอายุความนี้แก่โจทก์ โจทก์ฎีกาว่า หนี้ตามคำฟ้องไม่ขาดอายุความ ตามที่จำเลยให้การต่อสู้คดี จำเลยแก้ฎีกาว่า หนี้ตามคำฟ้องขาดอายุความแล้วตาม จำนวนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย จำเลยคงรับผิดชอบในหนี้ของจำเลยร่วมที่ไม่ขาดอายุความ เป็นจำนวน 589,948.75 บาท เท่านั้นจึงมีปัญหาดำฎีกาโจทก์ว่าหนี้ตามฟ้องขาด อายุความหรือไม่ จำเลยอ้างว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าให้เช่าเวลาทำสัญญากับ

จำเลยร่วมให้จำเลยร่วมใช้สัญญาและอุปกรณ์บางส่วนของโจทก์จัดรายการและโฆษณาสินค้าทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ โจทก์จึงต้องฟ้องจำเลยร่วมให้รับผิดชอบในค่าเช่าภายในอายุความ 2 ปี ซึ่งจำเลยย่อมหยิบยกขึ้นต่อสู้โจทก์ได้เช่นกัน เห็นว่า แม้โจทก์และจำเลยร่วมจะเรียกชื่อสัญญาฉบับนี้ว่าเป็นสัญญาเช่าเวลาจัดรายการและโฆษณาสินค้าทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์แต่รายละเอียดของสัญญาระบุไว้ในข้อ 5 ว่าผู้เช่าเวลาหรือตัวแทนต้องจัดส่งข้อความ ถ้อยคำ ภาพ ภาพยนตร์ เสียง หรือเทปบันทึกภาพหรือเสียง หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ออกอากาศให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทำการตรวจและพิจารณาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนนำออกอากาศ และผู้ให้เช่าเวลาจะจัดให้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้ความร่วมมือแก่ผู้เช่าเวลาในการจัดเรียงรายการแพร่ภาพทางอากาศ รวมทั้งการเรียงแพร่ภาพโฆษณาตามเทปออกรายการและเทปโฆษณาที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายรายการดังกล่าวได้พิจารณาตรวจสอบแล้วสัญญาข้อ 6 ระบุว่า ผู้ให้เช่าเวลา หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มีสิทธิสั่งให้ผู้เช่าเวลาหรือตัวแทนทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงตัดทอนซึ่งข้อความ ถ้อยคำ ภาพ ภาพยนตร์ เสียง หรือเทปบันทึกภาพหรือเสียงหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ส่งให้ทำการตรวจและพิจารณาตามข้อ 5 ได้หากปรากฏว่าขัดต่อระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2518 และมติ เจื่อนไข คำสั่งของ กบว.หรือกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ์ ตามข้อสัญญาดังกล่าวเห็นได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินใดให้แก่จำเลยร่วมเพื่อให้จำเลยร่วมได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินใดเลยการจัดรายการและโฆษณาสินค้าของจำเลยร่วมตามที่ตกลงกับโจทก์ตามสัญญา ฝ่ายโจทก์เป็นผู้ดำเนินการ หรือบริการให้ทั้งสิ้นแม้จำเลยร่วมจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินแก่โจทก์เพื่อการนั้นก็ตามสัญญาที่จำเลยร่วมตกลงเช่าเวลาจัด

รายการและโฆษณาสินค้าทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจากโจทก์มิใช่สัญญาเช่าทรัพย์สินตามกฎหมาย หากแต่เป็นสัญญาที่ตกลงให้บริการออกอากาศกระจายเสียงและแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของโจทก์ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันโดยมีค่าตอบแทนซึ่งถือว่าโจทก์เป็นผู้ค้ารับทำการงานดังกล่าวให้จำเลยร่วมเท่านั้น เมื่อนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมตามสัญญาไม่ใช่การเช่าทรัพย์สินที่โจทก์เอาค่าตอบแทนการจัดรายการและโฆษณาสินค้าตามที่ตกลงไว้กับจำเลยร่วม จึงไม่ใช่เป็นการเรียกเอาค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (6) จำเลยร่วมเป็นหนี้ของโจทก์เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าตามฟ้อง โดยมีจำเลยเป็นผู้ค้าประกันตามจำนวนที่โจทก์ฟ้อง เมื่อจำเลยร่วมไม่ชำระหนี้ นั้น จำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้าประกันชำระหนี้ตามฟ้องแก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อุดม มั่งมีดี-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ